

1500114-34.2022.8.26.0634

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... celular) produto do crime de roubo (fls. 24/27 e 248/249) e laudos periciais copiados aos autos (fls. 57/62 e 63/66). A autoria também restou incontroversa, pois, as provas carreadas, nos dão conta, de encontrar-se o réu na posse dos indigitados bens conhecendo suas origens espúrias. Senão vejamos. A vítima Joaquim Correa Lemes em suas declarações judiciais disse que foi assaltado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500114-34.2022.8.26.0634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061041/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 23389466 - DEL.POL.TREMEMBE, 208/22/411 - DEL.POL.TREMEMBE, 2061041 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DE SOUZA CASTRO

Vítima:

EMBALATEC

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 15 de dezembro de 2022, às 16h00, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tremembé, Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. ABERTA A AUDIÊNCIA, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala

virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do(a) Dr(a). CELESTIANY VILLAR DA SILVA, DD. Promotora de Justiça, do réu ALEX DE SOUZA CASTRO, preso no CDP de Taubaté, acompanhados de sua patrona, Dr(a). RAFAELA EMÍLIO GARIGLIO DIAS, das vítimas JOAQUIM CORREA LEMES e DAMILA NASCIMENTO ANTONIO, bem como as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, GIOVANI VIAN NETO e WILSON ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu e seu defensor conversa privativa, tendo o(a) MM. Juiz(a), Promotor(a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o(a) magistrado(a) e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com da gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as vítimas e as testemunhas, arroladas pela acusação e defesa, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se o réu, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação importada para o SAJ. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, passo para os debates orais, que foram feitos através de mídia audiovisual arquivada em local próprio. Após, pela MM Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. ALEX DE SOUZA CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática da conduta descrita no art. 180, caput (por duas vezes) c.c. art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque no dia e local narrados na denúncia, conduziu, em proveito próprio ou de outrem, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma bicicleta Ston, cores vermelha e branca, pertencentes a empresa Embalatec Industrial Ltda. Consta, ainda, que no período descrito na denúncia, o denunciado adquiriu, em proveito próprio ou de outrem, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular Samsung pertencente a Joaquim Correa Lemes. Recebida a denúncia (fls. 317/318), o réu foi citado (fls. 372). Reposta à acusação (fls. 323/325). Durante a instrução, foi colhida a prova oral e o réu foi interrogado. As partes se manifestaram em memoriais orais. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão acusatória é procedente.

O crime encontra-se materialmente comprovado através do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de entrega (fls. 311), da notícia de ter sido a res (bicicleta e aparelho celular) produto do crime de roubo (fls. 24/27 e 248/249) e laudos periciais copiados aos autos (fls. 57/62 e 63/66). A autoria também restou incontroversa, pois, as provas carreadas, nos dão conta, de encontrar-se o réu na posse dos indigitados bens conhecendo suas origens espúrias. Senão vejamos. A vítima Joaquim Correa Lemes em suas declarações judiciais disse que foi assaltado no dia 03.09.2021 e teve o seu celular levado pelos assaltantes. Já Damila Nascimento Antonio, representante da empresa vítima Embalatec, afirmou que aos 05.09.2021 foi informada pelo porteiro que a fábrica tinha sido alvo de roubo. Dentre os vários objetos roubados, tinha a bicicleta. A bicicleta foi restituída com algumas avarias (pneus carecas e sem marchas). A testemunha Giovani Vian Neto, policial civil, disse que estava em diligência (cumprimento de mandado de busca e apreensão) por conta de uma quadrilha que roubava empresas. Recebeu a infomação de populares que Alex estava usando a bicicleta roubada da Embalatec. Na rua, se deparou com o acusado chegando na sua casa com a biciclcceta e indagado, ele disse que tinha comprado na breganha pelo valor de R\$ 600,00. Pegou o celular para fazer uma constatação e verificou que número do IMEI estava vinculado a um boletim de ocorrência de roubo. Não se recorda a justificativa apresentada pelo acusado quanto ao aparelho celular. No mesmo sentido, o depoimento do outro polcial civil ouvido em Juízo, Wilson Roberto dos Santos Júnior. Sob o crivo do contraditório, o réu admitiu ter adquirido o aparelho celular, pelo valor de R\$ 80,00 e a bicicleta, pelo valor de R\$ 600,00, ambos na feira da breganha. Eis o cenário probatório. O conjunto probatório nos dá conta de ter o réu adquirido bens (bicicleta e aparelho celular) produtos de crime de roubo, conhecendo a circunstância de sua origem escusa, ou, no mínimo, assumindo esse risco. No caso dos autos, tem-se que o réu foi surpreendido na posse da bicicleta e do aparelho celular, os quais disse ter adquirido na feira da breganha, por valor irrisório, de pessoa desconhecida, sem qualquer documento que demonstrasse a sua

procedência lícita e, pelas máximas de experiência, conclui-se que ele era conhecedor da origem ilícita dos bens. É o que basta para o decreto condenatório, pois como sabido, não se pode exigir para condenação por receptação, prova direta da ciência da origem ilícita do bem, algo subjetivo, que se instala no plano interior do indivíduo. Conclusão a que se pode chegar através de circunstâncias postas nos autos, cotejadas com máximas de experiência, o que afasta também a tese desclassificatória para a modalidade culposa. Pelas circunstâncias do crime há de ser reconhecida a figura da continuidade delitiva. Em conclusão, em que pese os argumentos defensivos, o crime imputado ao réu está provado nos autos, o que impõe o julgamento procedente da pretensão acusatória. Passo a dosimetria da pena. Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais, os quais, no entendimento desta magistrada, são apenas as condenações transitadas em julgado. Assim, atenta aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, visando a efetiva reprovação e prevenção do crime, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, a saber, 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da reprimenda penal, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados. Na terceira e derradeira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 71, caput, do Código Penal, aumento de 1/6 a pena, resultando aumento em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não há causa de diminuição de pena a ser considerada. A pena de multa será unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do réu (RT 705/338; JTACRIM 89/259 e 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2º, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312). Fará jus, o réu, porque primário e de bons antecedentes a cumprir a pena privativa de liberdade em regime aberto. Preenchidos os requisitos legais, na forma dos artigos 44, § 1º do art. 45, e art. 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena imposta, à razão de uma hora por dia de condenação, do modo como dispuser o Juízo de Execução, e prestação pecuniária, devendo o réu pagar, em dinheiro, a entidade pública ou privada com destinação social indicada pelo Juízo da Execução, o valor correspondente a R\$ 3.000,00. Anoto que tal valor foi recolhido a título de fiança, demonstrando a real capacidade econômica do acusado, o qual, inclusive, constituiu advogada. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória e condeno ALEX DE SOUZA CASTRO, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput c.c. art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses, cumprido no regime prisional aberto substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período da pena imposta, à razão de uma hora por dia de condenação, do modo como dispuser o Juízo de Execução, e prestação pecuniária, devendo o réu pagar, em dinheiro, a entidade pública ou privada com destinação social indicada pelo Juízo da Execução, o valor correspondente a R\$ 3.000,00 e ao pagamento de 11 dias-multa no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Autorizo a devolução do aparelho celular apreendido em favor de Joaquim Correa Lemes servindo a presente como ofício. Transitada esta em julgado, arquivem-se. Custas na forma da lei. Publicada esta em audiência. Expeçam-se as comunicações de praxe. Saem os presentes intimados, manifestando a Defesa e o réu o interesse de recorrer. A seguir, pela MM Juíza foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e réu. Aguarde-se o prazo para o oferecimento das razões recursais, que se inicia nesta data. Após, ao MP para contrarrazoar. Em seguida, cumprida as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as nossas homenagens e cautelas de estilo". POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EU, ESCRIVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, CERTIFICO, DE PLANO, NESTA DATA (15/12/2022), O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____(Luciana Corrêa Mendes),
Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Assinado digitalmente

Link da audiência:

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/
EWXLe1cwhx1Bj9CneVrYwvMBq8_nMtN2rY4Y-yuiCPHSYg](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/EWXLe1cwhx1Bj9CneVrYwvMBq8_nMtN2rY4Y-yuiCPHSYg)